

1500810-04.2019.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500810-04.2019.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500810-04.2019.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2124926/2019 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4983795 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2892/19/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2124926 - DISE-DEL.SEC.JAÚ, 2892/19/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 2124926 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 2892/19/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME JOSE VIEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

GUILHERME JOSÉ VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 29 de abril de 2019, por volta das 15h30min, à Rua Vicente Chiachio, nº 187, Jardim Orlando Ometto, Jaú, teria guardado, para fins de tráfico, um total de 52g (cinquenta e dois gramas) de cocaína (4 porções pesando 17 gramas e 20 eppendorfs pesando 35 gramas).

Notificado (fl. 124), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 134/135.

A denúncia foi recebida em 02 de outubro de 2019 (fls. 140/141) e o réu foi citado (fl. 177).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa do acusado, por sua vez, pleiteou a absolvição em razão da ausência de provas e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 06/08, do auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, do laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 24/29, laudo definitivo (fls. 87/89), laudo pericial no celular apreendido (fls. 203/1035), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Militar Marcelo disse que receberam uma informação de que o acusado estaria praticando tráfico e que a droga estaria escondida em um cano da água, próximo ao local dos fatos. Foram ao local e, ao entrarem na rua, visualizaram, abaixado numa calçada, o réu. Ao ver a viatura, ele saiu de imediato. Havia outra pessoa no local, com a qual nada foi encontrado. Quanto ao acusado, foi encontrado um valor, que o réu não indicou a origem. No local onde o réu foi visto abaixado, foi encontrado entorpecente. No momento em que a polícia chegou, o acusado estava abaixado no encanamento.

O Policial Militar Alexandre narrou os fatos no mesmo sentido da testemunha Marcelo.

A testemunha Mickael afirmou que, quando ocorreu o fato, estavam andando de bicicleta. Em determinado momento, depararam-se com a viatura. Foram colocados de pé, na guia. Dois policiais saíram e, após, um deles voltou e desferiu um tapa no rosto de Guilherme. Logo em seguida, Guilherme foi preso e algemado, sob acusação de encontraram droga que seria da propriedade dele. Mas não era de Guilherme a droga, porque estavam indo para a casa da testemunha. Não viram onde a polícia encontrou o entorpecente. Em nenhum momento perdeu Guilherme de vista, nem ele abaixou perto da guia, do chão ou de algum encanamento. Não apareceu na delegacia para falar sobre o caso porque ninguém lhe avisou.

O réu, interrogado, afirmou que estava de bicicleta com seu amigo, e estava em direção à casa dele. Um dos policiais já o havia abordado quando menor. Foram abordados e a polícia falou que determinada droga era sua, o que não é verdade. Não é verdade que a polícia o viu abaixado.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico.

Tanto o laudo de constatação preliminar (fls. 24/29) como o definitivo (fls. 87/89) concluem que o entorpecente localizado na busca policial corresponde à cocaína (fl. 25 e 88).

A quantidade e a forma que o entorpecente foi encontrado, isto é, fracionado em duas formas de acondicionamento diferentes (em segmento plástico branco vedado por fita transparente e em tubo plástico, tipo eppendorfs, conforme fotografia de fl. 19 e laudo de fl. 25), prontos para comercialização, indicam que o réu praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade "guardar".

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários

verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)".

A circunstância em que apreendida a droga deve ser aliada à perícia realizada no celular de propriedade do réu (fls. 203/1035), a qual constatou mensagens com dados de abordagem e localização da polícia (fls. 235/238; 288/289 e 432/434). Foram encontradas ainda informações que, somadas, indicam a traficância pelo acusado como à fl. 456 em que o acusado encaminha a mensagem dizendo: "passa aqui na praça to com um bek aqui".

Conforme entendimento da jurisprudência: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por alibi comprovado, autorizam condenação" (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), "podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado" (Julgados do Tacrim 84/411), "imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa" (Julgados do Tacrim 90/319).

Repise-se, ainda, que o depoimento dos Policiais Militares foi coerente com o prestado na fase extrajudicial e em asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas. Ademais, coaduna-se com as demais provas dos autos, em especial o depoimento do Policial Edson, prestado apenas extrajudicialmente (fl. 03), tornando-o firme e consentâneo com os fatos.

Não há, assim, motivo para se duvidar da versão apresentada pelo Policial Militar que diligenciou no caso, porquanto, afora o já consignado, "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020). Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré - Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 - grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

O depoimento da testemunha de defesa Mickael não tem condão de invalidar o que afirmado pelos policiais, porque foram uníssonos ao relatar que viram o réu sozinho abaixado no cano em que estava a droga apreendida. Da mesma forma, a ocorrência foi lavrada apenas em relação ao réu e, ainda, não é crível que o acusado estava a todo momento com a testemunha.

Dessa forma, o decreto condenatório é medida que se impõe, uma vez que amparado pelo conjunto probatório.

Passo à dosimetria da pena.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base no mínimo legal para o crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante da menoridade penal (art. 65, I, CP), porém, deixo de alterar a pena em virtude do teor da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ausentes agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que o acusado não é reincidente, nem há demonstração inequívoca de se que dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando, como pena final, 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), fixada ela em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado GUILHERME JOSÉ VIEIRA, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada à entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução e pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal). Nesse sentido: Superior Tribunal de Justiça, HC 297.853, Proc. 2014/0156512-6, SP, Sexta Turma, Relª Minª Maria Thereza Assis Moura, DJE 30/10/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 123.622, SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 09/10/2014, DJE 13/10/2014.

Solto durante o processo, concedo-lhe o direito de assim recorrer.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro apreendido (R\$ 210,00 - fl. 11), eis que nada comprovou o acusado acerca de profissão lícita, bem como porque o numerário foi encontrado em situação que se presumia decorrer de obtenção da prática do ilícito em tela.

Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas pelo acusado, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA